杭州市萧山区市场监督管理局
行政处罚决定书

杭萧市监处罚〔2025〕1311号

当事人：杭州萧山楚伊美容店
主体资格证照名称：营业执照
统一社会信用代码（注册号）：92330109MA7B0FC4XH
登记住所（住址）：杭州市萧山区北干街道永久路288号1905、1906室
法定代表人：刘某某
身份证（其它有效证件）：1***
联系电话：1**
联系地址：杭州市** 2025年5月9日，本局执法人员根据举报到当事人场所开展检查发现，当事人服务间工具车摆放有标示台湾、韩国产麻膏产品3瓶。另，当事人存在未经备案、未明码标价从事第二类医疗器械销售行为。因当事人行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十三条第一款、《医疗器械经营监督管理办法》第二十一条第一款、《中华人民共和国药品管理法》第二十四条第一款等规定,本局于2025年5月28日对此事立案调查。经本局查明：2025年5月9日，根据顾客举报本局执法人员到当事人场所开展检查发现，当事人服务间工具车摆放有标示台湾、韩国产麻膏产品3瓶（均已开封），产品标签具体如下：①、麻舒痛乳膏2瓶，外用 1LB，表皮止痛用的局部麻醉劑；成分：每公克乳膏含Lidocaine 25mg・Prilocaine 25mg；衡暑藥制字第048067號GMPTG-9163；寶齡富錦生技股份有限公司，桃園市平鎮區興隆路266號……。②、J-CAIN cream【LIDOCAINE】29.9%1瓶，500g，一般药品，分类号码121；原料药品及含量 1克重利多卡因含量156毫克；Inist生物制药（株式会社），韩国制造（中文描述均翻译自韩文）……。当事人上述3瓶麻膏产品均未

标示进口药品注册号等内容。本案调查期间，当事人未能提供上述3瓶麻膏产品的药品批准文件等资料，仅提供从网店下单记录截图，未能提供相应主体资料。当事人自述，上述麻膏产品系给顾客涂抹皮肤（耗材，不单独收费），以减缓相关皮肤项目操作时顾客不适感。

另，当事人在给顾客（本案举报人）做皮肤（面部）服务项目期间，销售了一款医用透明质酸钠敷料。该产品具体为：名称：医用透明质酸钠敷料；规格25克；型号：Ⅱ型（敷贴型）；医疗器械注册证号：湘械注准20232140232；注册人/生产企业名称：湖南中禧医疗科技有限公司……。当事人实际未进行第二类医疗器械经营备案。同时，当事人未在经营场所展示上述医用透明质酸钠敷料销售价格。本案核查期间，当事人自行为举报人进行了退货等处理。

以上违法事实，有证据如下：

证据一：案件来源登记表，证明案件来源情况；

证据二：现场检查笔录、实施强制措施决定书、财物清单、现场照片等，证明现场检查（产品）相关情况；

证据三：翻译公司营业执照、翻译文件等，证明对当事人产品标签的翻译情况；

证据四：当事人营业执照、经营者身份证明、授权委托书、受委托人身份证明，证明当事人身份，承担法律责任的主体资格；

证据五：订单截图，证明当事人案涉麻膏的采购订单情况；

证据六：当事人实际负责人身份证明、情况说明，证明有关负责人身份及说明情况；

证据七：对受委托人制作的询问（调查）笔录，与相关证据互联，证明当事人使用未经批准（注册）的进口药品、未经备案从事第二类医疗器械经营及在经营活动中未明码标价的事实。

本案调查终结后，本局于2025年 9月8日已就拟作出行政处罚的事实、理由及依据告知了当事人，并告知当事人有进行陈述、申辩以及听证的权利，当事人未在规定期限内提出陈述、申辩和听证要求。

本局认定：当事人未经备案从事第二类医疗器械经营活动，违反

了《医疗器械经营监督管理办法》第二十一条第一款、《医疗器械监督管理条例》第四十一条第一款的规定，属违法行为。根据《医疗器械经营监督管理办法》第六十五条、《医疗器械监督管理条例》第八十四条第（三）项的规定，本局决定：责令当事人改正（未备案前不得销售第二类医疗器械）。

当事人在销售医用透明质酸钠敷料时未明码标价的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款的规定，属违法行为。本案中，鉴于当事人已经与相关争议人达成了一致，进行了退货。根据《中华人民共和国价格法》第四十二条的规定，本局决定：责令当事人改正。

当事人在购进案涉麻膏产品时，未核实供货方资质文件及药品批准证明文件等有效证明文件，违反了《药品经营和使用质量监督管理办法》第四条第二款、第五十二款的规定，属违法行为。根据《药品经营和使用质量监督管理办法》第七十三条、《中华人民共和国药品管理法》第一百二十六条的规定，本局决定：责令当事人改正，给予警告。

当事人使用未经批准（注册）的台湾、韩国产麻膏产品的行为，违反了《中华人民共和国药品管理法》第二十四条第一款的规定，属违法行为。本案中，鉴于当事人案涉麻膏产品数量较小，积极配合调查。根据《长三角地区市场监管领域轻微违法行为不予处罚和从轻减轻处罚规定》第八条第（二）项、第九条第（五）项、《中华人民共和国药品管理法》第一百二十四条第一款、第二款的规定，本局决定对当事人作如下处罚：没收麻膏产品 3 瓶；处罚款 10000 元。

当事人应在自收到本处罚决定书之日起十五日内按照《浙江省（萧山区）政府非税收入缴款单》规定方式缴纳罚没款。当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局可依法采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向萧山区人民政府申请复议；也可以在六个月内直接向萧山区人民法院起诉。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提

起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

杭州市萧山区市场监督管理局

（印章）

2025 年 09 月 16 日

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份承办机构留存。